

Nr. 80 Aufzeichnung des Reichsfinanzministeriums. 29. April 1936

MA, RW 19/1570, Bl. 42–47 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Geheime Reichssache!

REFERENTENAUFZEICHNUNG ÜBER DIE ERHEBUNG VON KRIEGSSTEUERN

I. Allgemeines

Soweit der Krieg durch besondere Kriegssteuern zu finanzieren ist, muß darauf geachtet werden, daß Kriegssteuern so angesetzt werden, daß sie möglichst nicht zur Erhöhung des Preisstandes führen.

Es werden daher in erster Linie *Kriegssteuern vom Einkommen* der natürlichen Personen und der juristischen Personen (Körperschaften) zu erheben sein. Daneben kommt eine *Kriegsabgabe vom Vermögen* in Frage. Ein Kriegszuschlag zur Umsatzsteuer oder eine besondere Kriegsumsatzsteuer wird nicht erwogen.

Kleinere Kriegssteuern (z. B. eine Kriegsabgabe von den Aufsichtsratsstantien) können erhoben werden, wenn sie einen genügenden Ertrag versprechen und psychologisch zweckmäßig sind.

II. Kriegssteuern vom Einkommen.

1. Die Kriegsbesteuerung des Einkommens kann in zwei nebeneinander stehenden Systemen durchgeführt werden, nämlich in einem *Kriegszuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer* und in einer *Steuer vom Mehreinkommen* bei natürlichen und juristischen Personen.

2. Der *Kriegszuschlag zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer* soll darin bestehen, daß sofort von Kriegsausbruch ab zu den Zahlungen auf die Einkommensteuer (*Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, Vorauszahlungen auf die veranlagte Einkommensteuer*) und die *Körperschaftsteuer* Zuschläge erhoben werden. Die Zuschläge sollen für die Lohnsteuer, die Kapitalertragsteuer und die Vorauszahlungen auf die veranlagte Einkommensteuer 50 v. H. der jeweiligen Zahlung betragen. Diese steuerliche Belastung des Einkommens soll aber insgesamt, d. h. also einschließlich des Kriegszuschlags 60 v. H. nicht übersteigen. Diese Tarifgestaltung ist für die Steuerpflichtigen tragbar, insbesondere belastet der Zuschlag die Handarbeiter nicht übermäßig, da die Lohnsteuersätze für die hier in Frage kommenden Einkommensgruppen, besonders für Verheiratete und Bekinderte, verhältnismäßig niedrig sind. Für die *Körperschaftsteuer* soll ein Kriegszuschlag von 100 v. H. erhoben werden. Das ist bei dem gegenwärtigen Durchschnittstarif von 20 v. H.² in der Regel 40 v. H. des zu veran-

¹ Durch Schreiben des GB vom 5. 6. 1936, gRs., an die RV-Referenten des RWiM, RAM, REM, RKrM und RBkDir. übermittelt. Im Begleitschreiben war bemerkt: „Sie [die Aufzeichnung] enthält eine kurzgefaßte Darstellung der Gesichtspunkte, die für die Ausarbeitung der Kriegssteuergesetze richtunggebend sein sollen.“ RFM v. Krosigk habe ihr zugestimmt und bitte um Äußerung, ob seitens der Ressorts Bedenken bestünden; MA, RW 19/1570, Bl. 40f. Vgl. die mit ähnl. Fragen befaßte erste Sitzung des vom Reichsverteidigungsausschuß eingesetzten „Unterausschusses für Spitzengehälter, Höchsteinkommen und Kriegsgewinnbesteuerung“ am 15. 6. 1935; Niederschrift in: ebd. Bl. 13–25.

² Der aber durch das KörperschaftsteuerÄndG vom 27. 8. 1936 (RGBl. I S. 701) noch für das Kalenderjahr 1936 auf 25% und ab 1937 auf 30% erhöht wurde; s. Dok. Nrr. 117, 127 und 131.

lagenden Einkommens. Eine obere Grenze für eine Übersteuerung ist bei der Art des Körperschaftsteuertarifs nicht mehr erforderlich.

Das im vorstehenden geschilderte System hat den Vorzug, daß die Kriegszuschläge unmittelbar von Kriegsbeginn an fließen. Für die Erhebung der Kriegszuschläge in der vorgeschlagenen Form spricht weiter die Tatsache, daß die Erhebung ohne besondere Verwaltungsarbeit vonstatten geht, und daß diese Besteuerung auch im übrigen durch die Einfachheit ihres Aufbaus den Bedürfnissen der Verwaltung und den Belangen der Steuerpflichtigen entgegenkommt. Endlich besteht ein weiterer Vorteil darin, daß der Kriegszuschlag, soweit er zu der progressiv ansteigenden *Einkommensteuer* erhoben wird, mit der steigenden Einkommensteuer wächst.

3. Neben den unter 2 erwähnten Kriegszuschlägen soll das Einkommen noch durch eine besondere *Kriegssteuer vom Mehreinkommen* belastet werden. Durch diese Steuer werden die eigentlichen Kriegsgewinne erfaßt werden. Der Begriff des Mehreinkommens muß bei verschiedenen Arten von Einkünften verschieden abgegrenzt werden.

Bei *Lohneinkünften* soll als Mehreinkommen alles gelten, was der Steuerpflichtige in Kriegszeiten nach den maßgebenden Tarifverträgen als *Überstundenentgelt* erhält. Das höhere Einkommen, das der Lohnempfänger dadurch erzielt, daß er eine tarifmäßig besser bezahlte Stellung einnimmt als im Frieden (im Frieden war er z. B. als Erdarbeiter tätig, im Krieg ist er Former), soll nicht im Wege der Besteuerung des Mehreinkommens belastet werden.

Bei *Kapitalerträgen*, die der Kapitalertragsteuer unterliegen, werden als Mehreinkommen alle diejenigen Zins-, Dividenden- usw. Beträge anzusehen sein, die 8 v. H. des Nennbetrages der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft übersteigen.

Der Steuersatz für die Kriegssteuer vom Mehreinkommen bei Lohnsteuerpflichtigen und Beziehern von Kapitalerträgen soll 30 v. H. des Mehreinkommens ausmachen.

Für die veranlagten Einkommensteuerpflichtigen und die Körperschaftsteuerpflichtigen wird das Mehreinkommen als *Unterschiedsbetrag* zwischen dem *Kriegseinkommen* und dem *Friedenseinkommen* aufzufassen sein. Hierbei soll Kriegseinkommen das Einkommen in einem Kriegsjahr und Friedenseinkommen das Durchschnittseinkommen der letzten drei Friedensjahre bedeuten (Ergebnisse von Verlustjahren sollen dabei mit 0 angesetzt werden).

Für die Kriegssteuer vom Mehreinkommen bei veranlagten *natürlichen Personen* soll ein Sonder tarif aufgestellt werden, der nach Überschreiten einer Freigrenze (1000 RM?) mit 35 v. H. beginnen und gleichmäßig ansteigend bis zu 100 v. H. führen soll. Um eine übermäßige Belastung des Steuerpflichtigen zu verhüten, soll das Mehreinkommen für die Berechnung der Kriegssteuer bei natürlichen Personen um die darauf entfallende Einkommensteuer einschließlich des Kriegszuschlags vermindert werden³.

Für die Kriegssteuer vom Mehreinkommen bei *juristischen Personen* soll ebenfalls ein Tarif aufgestellt werden. Der Normalsatz soll 30 v. H. betragen. Die Steuer steigt aber, wenn das Mehreinkommen 2 v. H. des eingezahlten Grund- oder Stammkapitals (einschließlich Reserven usw.) überschreitet, bis zu 100 v. H. Ebenso wie bei der Kriegssteuer vom Mehreinkommen bei natürlichen Personen soll auch hier das Mehreinkommen für die Berechnung der Kriegssteuer um die darauf entfallende Körperschaftsteuer einschließlich Kriegszuschlag vermindert werden (vgl. Beispiel in der Anlage).

Die *Erhebung* der Kriegssteuer vom Mehreinkommen soll bei *Lohnsteuerpflichtigen* und *Beziehern von Kapitalerträgen* durch *Steuerabzug* und zwar im Anschluß an die bestehenden Steuerabzüge, bei

³ Die den Grundgedanken dieser Aufzeichnung zustimmende Stellungnahme des W Stb vom 7. 7. 1936, gKdos., plädierte dann dafür, die Freigrenze für natürl. wie auch für jurist. Personen auf 500 RM zu halbieren, jedes Mehreinkommen darüber aber zu erfassen und weitgehend wegzusteuern: „Ich würde es ferner für zweckmäßig halten, wenn die scharfe und progressive Besteuerung höherer Einkünfte und die schwerwiegende Vermögensbesteuerung in ihrem günstigen psychologischen Einfluß auf die breite Masse zur Auswirkung gebracht und in der Verordnung oder auf anderem Wege auffallend hervorgehoben werden könnte.“ MA, RW 19/1570, Bl. 49f.

veranlagten Einkommensteuerpflichtigen und bei Körperschaftsteuerpflichtigen durch Veranlagung erfolgen.

III. Kriegsabgabe vom Vermögen.

Die *Kriegsabgabe vom Vermögen* soll in Form eines Kriegszuschlags zur Vermögensteuer in Höhe von 4 v. H. des steuerpflichtigen Vermögens erhoben werden.

Erwägungen über Einzelheiten dieser Vermögensbesteuerung schweben noch⁴.

Anlage

Beispiel für Steuer vom Mehreinkommen bei juristischen Personen.

Grund und Stammkapital	100 000 RM	
gesetzl. Reserve	10 000 RM	
sonstige ausgewiesene Reserven	90 000 RM	
	200 000 RM	
Friedenseinkommen	5 000 RM	
Kriegseinkommen	20 000 RM	
Mehreinkommen	15 000 RM	
ab 40 %	= 20 % Körperschaft- steuer	
	+ 20 % Kriegszuschlag	6 000 RM
steuerpflichtigs Mehreinkommen	9 000 RM	= 4,5% des Kapitals von 200 000 RM.
Steuersatz = 60 %	5 400 RM	

Ergebnis:

Gesamtsteuer:

Steuer vom Mehreinkommen	5 400 RM	
Körperschaftsteuer	4 000 RM	
Zuschlag	4 000 RM	
	13 400 RM	

Vom Gewinn von 20 000 RM verbleiben dem Steuerpflichtigen noch 6600 RM = rd. 30%. Rund 70% werden weggesteuert.

⁴ Die Aufzeichnung wurde am 14. August auf Referentenebene besprochen: Dok. Nr. 125.

Zitierhinweis

Nr. 80 Aufzeichnung des Reichsfinanzministeriums. 29. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d080>